

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 537/2536

นายบุญลอน ดีโลนงาม

โจทก์

นายเนียม ฉันทไชย

จำเลย

นายบุญลอน ดีโลนงาม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้โจทก์ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงได้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่า การยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต้องกระทำ ภายในระยะเวลาฎีกา สำหรับคดีระยะเวลาฎีกาถึงภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2535 เป็นอย่างช้าแต่โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 ดังนี้เกินกำหนด อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อนุญาตให้โจทก์ฎีกาได้ จึงให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มิได้กำหนดระยะเวลาว่า คู่ความซึ่งประสงค์จะฎีกา จะต้องร้องขอต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เพื่อมีคำสั่งอนุญาตภายในระยะเวลาใด และอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ควรมีคำสั่งชี้ขาดไปเลยว่าจะอนุญาต หรือไม่อนุญาตเท่านั้น โปรดมีคำสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาและมีคำสั่งใหม่ต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปทำการแบ่งแยก ที่ดินจำนวนเนื้อที่ 9 ไร่ 10 ตารางวา และจดทะเบียน โอนให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 86,85)

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 88,92)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่คู่ความจะยื่นคำร้อง ขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้คู่ความฎีกา เป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกตอนท้ายนั้น คู่ความจะต้องยื่นคำร้องขอ ภายในกำหนดระยะเวลาฎีกาเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ในคดีนี้ยื่นคำร้องดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ฎีกาแล้วอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่อาจมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ฎีกาได้ คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คู่ความจะยื่นคำร้อง ขอให้อธิบดีผู้พิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้คู่ความฎีกา เป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกตอนท้ายนั้น คู่ความจะต้องยื่นคำร้องขอ ภายใน
กำหนดระยะเวลาฎีกาเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ในคดีนี้ยื่นคำร้องดังกล่าวเมื่อ
พ้นกำหนดระยะเวลา ฎีกาแล้วอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงไม่อาจมีคำสั่ง
อนุญาตให้โจทก์ฎีกาได้ คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-เชียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ